

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יואב סגלוביץ'
רון כץ
טטיאנה מזרסקי
דבי ביטון
ולדימיר בליאק
קארין אלהרר
מירב בן ארי

פ/25/2713

הצעת חוק-יסוד : נשיא המדינה (תיקון – כשירות מועמדים לכהונה כנשיא המדינה)

תיקון סעיף 4¹ . בחוק-יסוד : נשיא המדינה¹, בסעיף 4, אחרי "תושב ישראל" יבוא "זולת אם תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירת עוון או פשע או שנידון, בפסק דין סופי, לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת מועמדותו טרם חלפה תקופת ההתיישנות כמשמעותה בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981²."

דבר הסבר

חוק-יסוד : נשיא המדינה (להלן – חוק היסוד), מסדיר, בין היתר, את אופן בחירת המועמדים לכהונה כנשיא המדינה. סעיף 4 לחוק היסוד קובע שכל אזרח ישראלי יוכל להציג את מועמדותו לכהונה כנשיא. חוק היסוד אינו מתייחס לכשירות מועמד שתלוי ועומד כנגדו כתב אישום פלילי בגין עבירת עוון או פשע או שהורשע בעבירה שעונשה למעלה משלושה חודשי מאסר בפועל ושלא חלפה תקופת ההתיישנות. משרת נשיא המדינה נושאת עמה אופי ייצוגי וממלכתי, בסמכותו לחון אסירים ולקצוב את עונשם של אסירי עולם. על כן יש לקבוע תנאי כשירות המבטאים אופיו זה של התפקיד. לכן מוצע לקבוע כי אדם שתלוי ועומד כנגדו כתב אישום פלילי בגין עבירת עוון או פשע, או שהורשע בעבירה שעונשה שלושה חודשי מאסר בפועל ושלא הסתיימה תקופת ההתיישנות הנוגעת להרשעתו, לא יוכל להיבחר לתפקיד נשיא המדינה.

¹ ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 322.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלי אבידר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/223) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/249).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יואב סגלוביץ' (פ/24/41), על ידי חברת הכנסת יעל רון בן משה (פ/24/230), על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/24/1588), על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאווי-זועבי (פ/24/1622) ועל ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1687).
הצעת החוק זהה לפ/24/1687 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)